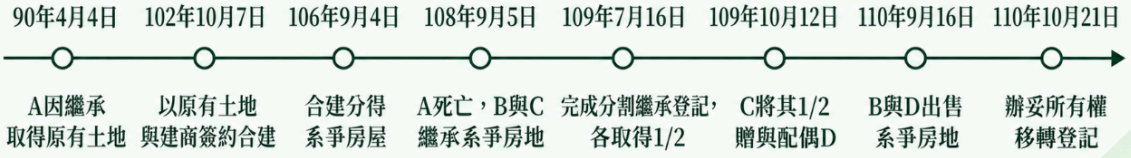
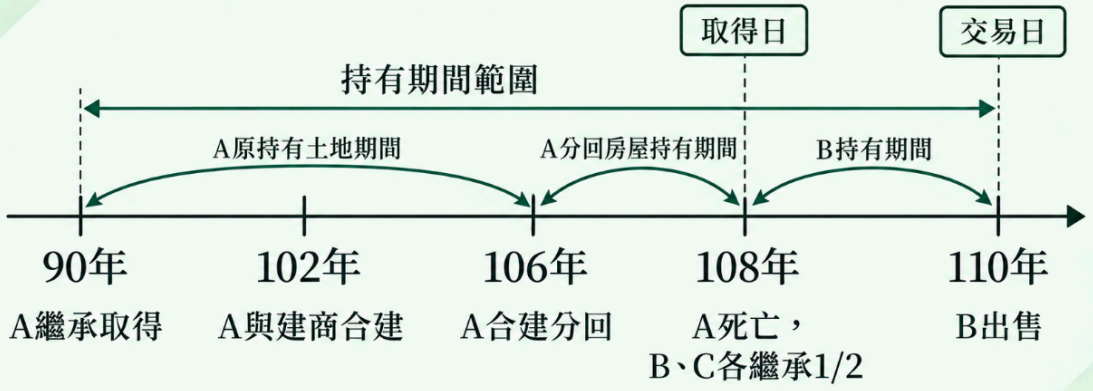

未讀

(一) 主要爭點



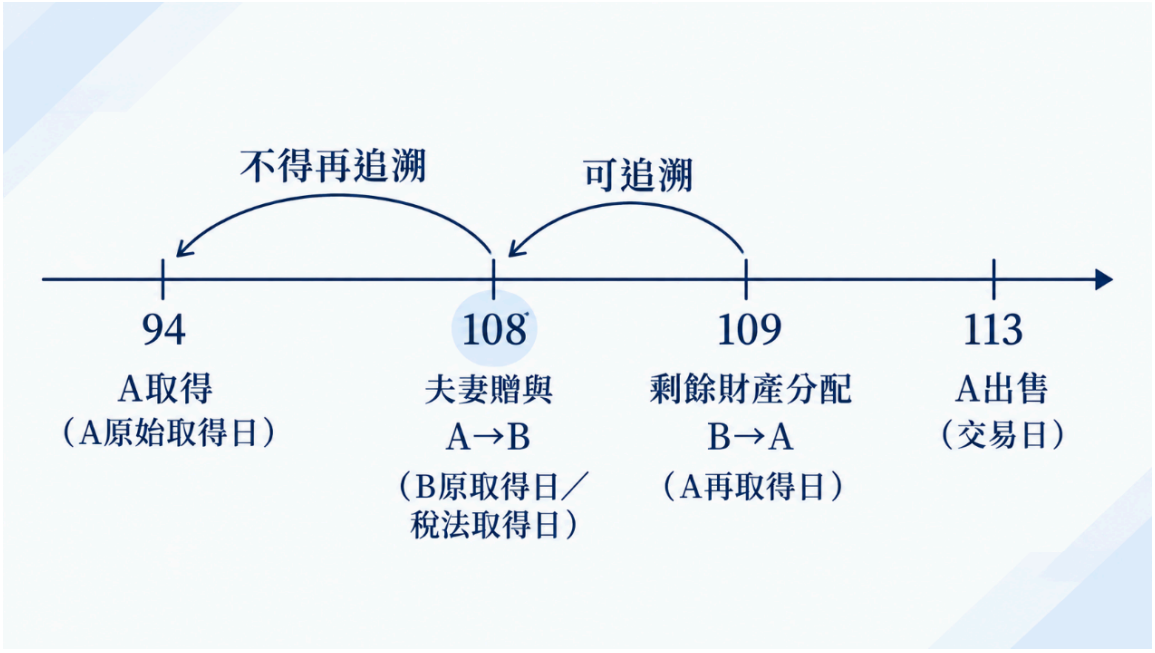
資料整理自：臺北高等行政法院111年度訴字第1314號判決、最高行政法院112年度上字第583號判決。



房地合一稅案例時間軸



高點來勝不動產曾榮耀老師，整理自財政部115年6月23日台財法字第11513917750號訴願決定（第11500139號）


不得再追溯
可追溯
94
108
109
113
A取得
（A原始取得日）
夫妻贈與
A→B
（B原取得日／
稅法取得日）
剩餘財產分配
B→A
（A再取得日）
A出售
（交易日）


預售
興建期
成屋
持有期間
簽約
登記
適用上表情形 3
2 年內換約課 45%
適用情形 1
從新成屋登記取得後 2 年內
出售移轉登記課 45%